

Manifestação Técnica — PL nº 1934/2026

Ofício: CVL nº 1568/2026 | **Órgão:** SMDE | **Data:** maio de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 1568/2026, referente ao PL nº 1934/2026, de autoria do Vereador Fabio Silva, que dispõe sobre desconto proporcional nas diárias de hospedagem quando os horários de check-in/check-out resultarem em redução do período contratado, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** à proposta.

O PL obriga estabelecimentos de hospedagem a aplicar desconto proporcional na primeira diária quando o check-in for posterior às 14h, o check-out anterior às 12h, ou o tempo efetivo de uso inferior a 24h, com discriminação em nota fiscal e sanções via Código de Defesa do Consumidor. A competência municipal fundamenta-se nos arts. 30, I e II, e 178 da CF/1988, que atribuem ao Município a disciplina de atividades econômicas locais e a promoção de turismo como fator de desenvolvimento (BRASIL. "Constituição Federal", Senado Federal, 1988).

A proteção ao consumidor na hotelaria é respaldada por dados expressivos do setor: o Rio de Janeiro concentrou mais de 4 milhões de hóspedes em 2024, com diária média 10,6% maior e RevPar +11,9% (FOHB/HOTELINVEST. "Desempenho do Setor Hoteleiro Brasileiro 2024", FOHB, 2024). O setor projeta R\$ 8,4 bilhões em investimentos no Brasil até 2028 (MTUR. "Plano Nacional de Turismo 2024–2027", Ministério do Turismo, 2024). Internacionalmente, a Diretiva 2011/83/UE sobre Direitos do Consumidor instituiu obrigação de transparência pré-contratual em preços de serviços de hospedagem, evidenciando que acesso a informação precisa sobre o valor final reduz litígios e fortalece a confiança no setor turístico (EUROPEAN PARLIAMENT. "Directive 2011/83/EU on Consumer Rights", Official Journal of the EU, 2011).

Recomendações técnicas de implementação: (i) excluir o tempo técnico operacional entre hóspedes (limpeza e manutenção), (ii) adotar gradualidade no percentual de desconto, (iii) limitar a aplicação a diárias unitárias e (iv) excluir atrasos de check-in por culpa exclusiva do hóspede.

Nesse sentido, o PL nº 1934/2026 avança na transparência da relação de consumo na hotelaria municipal, alinhando o setor carioca ao padrão internacional de proteção ao hóspede. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** ao PL nº 1934/2026.